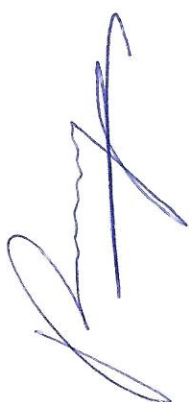


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD **MONTE CAPELLA EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, REPRESENTADA POR EL SEÑOR **RAFAEL SALDAÑA BRAMBILA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE CONOCERÁ COMO "**LA SOCIEDAD**", Y POR OTRO LADO LA SOCIEDAD **FRUTSEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, REPRESENTADA POR EL SEÑOR **SANTIAGO PADILLA CAMARA**, A QUIEN SE LE CONOCERÁ COMO "**EL PRESTATARIO**", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERÁ COMO "**LAS PARTES**", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

A. DECLARA "LA SOCIEDAD", POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- 
- 
- I. Ser una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **57,795**, con fecha del 21 de mayo del 2020, pasada ante la fe del Licenciado **Juan Diego Ramos Uriarte**, Notario Público número ciento quince.
 - II. Manifiesta que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico y que estas se encuentran facultadas dentro de la Escritura Pública número 36 de Guadalajara, Jalisco, asimismo, manifiesta que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo el presente instrumento.
 - III. Que se encuentra debidamente registrada en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **MCE200623RA2**.
 - IV. Que su domicilio se encuentra en la Calle Ludwig Van Beethoven número 4914, en la Colonia Lomas de Guadalupe, C.P 45038, en Zapopan, Jalisco.

B. DECLARA "EL PRESTATARIO", POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- I. Ser una Sociedad constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como consta en la Escritura Pública número **32,379**, con fecha del 30 de abril del año 2021, otorgada ante la de del Licenciado **Hernán Gascón Hernández**, Notario Público titular número 36 de Guadalajara, Jalisco.
- II. Que el C. **SANTIAGO PADILLA CAMARA** cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este instrumento, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **3,876**, de fecha del 28 de julio del año 2021, y que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma.

- III. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **FRU210504EY0**.
- IV. Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Ciprés número 2180, en la Colonia del Fresno, 1ra sección, C.P 44900, de Guadalajara, Jalisco.
- V. Que requiere de los servicios ofrecidos por **"EL PRESTADOR"**.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – Sujeto a los términos y condiciones del presente contrato, **"LA SOCIEDAD"** presta a **"EL PRESTATARIO"** las actividades que se mencionan a continuación:

- **SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE OPERACIÓN DE SITIOS WEB.**

SEGUNDA. – PRECIO. – **"EL PRESTATARIO"** se compromete a pagar a **"LA SOCIEDAD"** por lo establecido en la Cláusula que antecede, la cantidad pactada por **"LAS PARTES"**, mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. – FORMA DE PAGO. – **"EL PRESTATARIO"** pagará a **"LA SOCIEDAD"** por medio de cheque o transferencia electrónica en la cuenta bancaria que este últimos designe por la cantidad referida en la cláusula anterior, contra entrega de la factura emitida por **"LA SOCIEDAD"**.

CUARTA. – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD. – La función de este contrato es que **"LA SOCIEDAD"**, le dará servicio con exclusividad a **"EL PRESTATARIO"**.

Es decir, cuando **"EL PRESTATARIO"** necesite el servicio, puede buscarlo y pactarlo, pero será **"LA SOCIEDAD"** quien lleve a cabo la operación como una gestión.

QUINTA. – INFORMES. – **"LA SOCIEDAD"** se obliga a informar a **"EL PRESTATARIO"** del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato, y a no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin el consentimiento expreso de **"EL PRESTATARIO"**.

SEXTA. – VIGENCIA. – El presente contrato tiene una duración de 01 año iniciando el día **12 DE FEBRERO DEL 2024 AL 12 DE FEBRERO DEL 2025**, de acuerdo con la naturaleza del mismo.

SÉPTIMA. – RELACION NO LABORAL. – Queda expresamente convenido que cuando **"LA SOCIEDAD"** se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vinculo laboral o de ninguna otra índole

entre **"EL PRESTATARIO"** y el mismo, quedando a cargo de **"LA SOCIEDAD"**, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por **"EL PRESTATARIO"**.

OCTAVA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO. – El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula quinta, previo aviso que, de la otra con 30 días de anticipación, con el propósito de que este durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, **"EL PRESTATARIO"**, tenga oportunidad de designar quien sustituya a **"LA SOCIEDAD"**.

NOVENA. – RESCISIÓN. – Queda expresamente convenido que el incumplimiento de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que emanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, como consubstanciales a las obligaciones de **"LAS PARTES"**, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DÉCIMA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

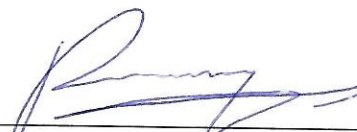
En testimonio de los anterior y enteradas **"LAS PARTES"** de las obligaciones que asumen conforme al presente contrato, lo firman por duplicado en Guadalajara, Jalisco, a **12 DE FEBRERO DEL 2024**.

"LA SOCIEDAD"



RAFAEL SALDAÑA BRAMBILA
En Representación de
MONTE CAPELLA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

"EL PRESTATARIO"



SANTIAGO PADILLA CAMARA
En Representación de
FRUTSEC S.A. DE C.V.

